

湖北省燃放烟花爆竹若干规定

(2006 年 4 月 13 日湖北省人民政府令第 289 号公布 自 2006 年 6 月 1 日起施行)

第一条 为保障公民和国家、集体的生命财产安全，保护公民、法人或其他组织运用燃放烟花爆竹的方式表达情感的权利，维护和谐的社会生活、工作环境，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》和《烟花爆竹安全管理条例》，结合我省实际，制定本规定。

第二条 公民、法人或其他组织的生命和财产安全受国家保护的权力、运用燃放烟花爆竹的方式表达情感的权利和免受污染并享受安静生活与休息的权利，本省各级人民政府应当依照本规定，予以保障。

在本省农村地区和城市限制或禁止燃放烟花爆竹特定区域之外的其他城区，公民、法人和其他组织可以燃放烟花爆竹，但森林、草原、旅游区等重点消防区域除外。

第三条 为了公共利益需要，对本省城市的特定区域，可以限制或禁止燃放烟花爆竹。

限制燃放烟花爆竹，是指公民、法人和其他组织只能在城市特定区域的特定时间内，燃放规定品种的烟花爆竹。

禁止燃放烟花爆竹，是指在城市的特定区域内，公民、法人和其他组织不得燃放烟花爆竹。

第四条 市（州）、县（市）人民政府举办或经市（州）、县（市）公安机关核准举办的重大庆典活动确需燃放礼花，经省级公安机关许可的，不受第三条规定限制。燃放礼花前，市（州）、县（市）人民政府应当发布公告。

第五条 禁止燃放烟花爆竹的城市特定区域是指下列区域、场所及其周边地带：

（一）县（市）以上党政机关所在地；

（二）文物保护单位；

（三）车站、码头、飞机场等重要场所和铁路线路安全保护区以及其他重点消防单位或区域；

（四）重要的军事设施和输变电设施；

（五）集中存放易燃、易爆物品的场所；

（六）幼儿园、托儿所、医院、敬老院、疗养院、教学、科研、生产等场所；

（七）人口密集区域、有半数以上住户要求禁止燃放烟花爆竹的住宅居住区、绿化地带和交通繁忙的区域；

（八）县级以上地方人大常委会或人民政府规定的禁止燃放烟花爆竹的其他地点。

第六条 限制燃放烟花爆竹的城市特定区域，其允许燃放烟花爆竹的特定时间可以包括以下时间范围：

（一）春节等重大节日期间；

（二）符合本规定第七条主体资格的国家机关决定允许燃放烟花爆竹的其他时间。

第七条 是否限制或禁止燃放烟花爆竹，由市（州）、县（市）人民政府提请同级人大常委会决定，或由市（州）、县（市）人民政府决定。

决定限制或禁止燃放烟花爆竹的，实施限制或禁止燃放烟花爆竹的城市特定区域和限制燃放烟花爆竹的特定时间，由作出决定的国家机关确定。

第八条 尚未作出但准备作出限制或禁止燃放烟花爆竹决定的，以及已经作出但准备更改限制或禁止燃放烟花爆竹决定的，在作出限制、禁止、更改等决定之前，拟作出决定的国家机关应当采取召开座谈会、听证会等形式，认真听取社会各界的意见。

第九条 公安机关是实施限制或禁止燃放烟花爆竹决定的主管机关。

负有安全生产监督、环境保护、城市管理、工商行政管理等职责的部门和组织，

按照各自的职责配合公安机关限制或禁止燃放烟花爆竹的工作。

第十条 城市限制或禁止燃放烟花爆竹特定区域内的基层人民政府及其派出机构、居（村）民委员会、企（事）业单位和其他组织等应当协助做好本地区、本单位限制或禁止燃放烟花爆竹的工作，广泛开展限制或禁止燃放烟花爆竹的宣传教育，及时制止、劝阻违反本规定的行为。

第十一条 在城市限制燃放烟花爆竹特定区域的特定时间内，公民、法人和其他组织不得燃放禁止燃放品种的烟花爆竹。

禁止燃放的烟花爆竹的品种种类、范围或者标准，由省公安厅、省安全生产监督管理局、省供销社共同决定并向社会公布。

第十二条 在可以燃放烟花爆竹的区域、时间内燃放烟花爆竹的，应当按照燃放说明，在空旷地面上正确、安全地燃放。不得以危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹。

燃放单位或个人在燃放烟花爆竹后，应当及时清除燃放残留物。

第十三条 行政机关及其工作人员违反本规定，侵犯公民、法人或其他组织合法权益的，由其上级行政机关对其予以批评；情节严重的给予行政处分；损害了当事人合法利益的，应当给予赔偿或补偿。

第十四条 在城市禁止燃放烟花爆竹的特定区域和城市限制燃放烟花爆竹特定区域的非特定时间内燃放烟花爆竹的，或者以危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的，由公安机关依照有关法律、法规责令停止燃放、收缴其烟花爆竹、予以警告；情节严重的，并处罚款：

（一）单位在城市禁止燃放烟花爆竹的特定区域和城市限制燃放烟花爆竹特定区域的非特定时间内燃放烟花爆竹的，处以 500 元罚款，并可对直接责任人或单位负责人处以 100 元以上 500 元以下罚款；

（二）个人在城市禁止燃放烟花爆竹的特定区域和城市限制燃放烟花爆竹特定区域的非特定时间内燃放烟花爆竹的，或者以危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的，处以 100 元以上 500 元以下罚款。

第十五条 在城市限制燃放烟花爆竹特定区域的特定时间内，燃放规定品种之

外的烟花爆竹的，由公安机关依照有关法律、法规收缴其规定品种之外的烟花爆竹、予以警告。情节严重的，对燃放单位并处 500 元罚款；对燃放个人并处 100 元以上 500 元以下罚款。

第十六条 燃放单位或个人在燃放烟花爆竹后未清除燃放残留物的，由城市管理的有关部门责令其清除；情节严重的，并处以警告或 20 元以上 100 元以下罚款；

第十七条 监护人未履行管理和教育责任，致使被监护人违反本规定的，责令监护人对被监护人进行教育；造成国家、集体、个人财产损失或他人人身伤害的，由其监护人依法承担民事赔偿责任。

第十八条 公民个人或者单位直接责任人违反本规定，构成违反治安管理行为的，依照治安管理法律、法规予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成国家、集体、个人财产损失或他人人身伤害的，依法承担赔偿责任。

第十九条 对违反本规定燃放烟花爆竹的行为，单位和个人有权制止、劝阻和举报。公安机关对制止或举报有功的单位和个人可给予奖励；对打击报复制止人、举报人的，依法予以处理。

第二十条 公民、法人和其他组织对行政执法机关依据本规定作出的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。

第二十一条 对在森林、草原、旅游区等重点消防区域范围内燃放烟花爆竹的单位和个人，依照相关法律、法规、规章或参照本规定处理。

第二十二条 对电子礼炮燃放的管理，由市（州）、县（市）人民政府决定是否参照本规定执行。

第二十三条 烟花爆竹的生产、储存、运输、销售、使用和处置，按照相关法律、法规、规章执行。

第二十四条 本规定中所称“以上”、“以下”包括本数。

第二十五条 市（州）、县（市）可以依据本规定制定具体实施办法。已制定地方性法规的城市，按地方性法规执行。

第二十六条 本规定自 2006 年 6 月 1 日起施行。